

精神鑑定に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

1. 検察官は、医師に被疑者の精神状態の鑑定を嘱託した場合、裁判官に被疑者の鑑定留置を請求しなければならない。
2. 検察官から被疑者の精神状態の鑑定を嘱託された医師は、鑑定留置状により留置された被疑者については、医療器具が整備された病院においてであれば、裁判官の許可がなくても、血液を採取した上で血液検査を実施するなどの必要な身体検査を強制的に実施することができる。
3. 裁判所は、裁判員裁判対象事件につき、公判前整理手続において被告人の精神状態の鑑定を行うことを決定した場合、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、公判前整理手続において鑑定の手続（鑑定の経過及び結果の報告を除く。）を行う旨の決定をすることができる。
4. 裁判所は、精神鑑定のため鑑定留置中の被告人についても、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
5. 裁判所は、被告人の精神状態の鑑定を命じた鑑定人が作成した「鑑定の経過及び結果を記載した書面」については、検察官が証拠とすることに同意しない場合でも、被告人が証拠とすることに同意すれば、直ちに証拠とすることができる。

№94	鑑定の嘱託等	正答率
H25-26	正解 3	73%

1 誤っている

224 条 1 項、167 条 1 項。検察官は、医師に鑑定を嘱託する場合において、被疑者の心神又は身体に関する鑑定のため必要があるときは、裁判官に病院その他相当な場所に被疑者を留置する処分である鑑定留置を請求しなければならない。この趣旨は、鑑定留置処分の必要性について、鑑定の嘱託を受けた者及び検察官の判断を尊重する点にある。

2 誤っている

225 条 1 項、168 条 1 項。検察官から被疑者の精神状態の鑑定を受けた医師は、裁判官の許可を受けて、鑑定に必要な強制処分をすることができる。その趣旨は、血液を採取した上で血液検査を実施するなどの身体検査は、被疑者の権利や利益の侵害にわたるものであるから、強制処分法定主義及び令状主義の要請より、裁判官の発付する鑑定処分許可状に基づいて行うことにした点にある。

3 正しい

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（以下「裁判員法」という。）50 条 1 項。裁判所は、裁判員法 2 条 1 項の合議体で取り扱うべき事件につき、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続において鑑定の手続（鑑定の経過及び結果の報告を除く。）を行う旨の決定をすることができる。その趣旨は、裁判員が加わって審理を開始した後に、鑑定のために長期間審理が中断するような事態が生ずるのを避けるため、公判前整理手続で鑑定の実施を決めた場合、公判開始前に鑑定の経過及び結果の報告を除くそれまでの事実行為を行うことができるようにした点にある。

4 誤っている

167 条 5 項。勾留に関する規定は、特別の定めのある場合を除いては、167 条 1 項の留置について準用する。ただし、保釈に関する規定はこの限りでない。その趣旨は、人の心神又は身体に関する鑑定には、継続的な処置や観察等をする必要があるから、必要に応じて留置を認めつつ、性質上認めるべきでない保釈は排除する点にある。

5 誤っている

「鑑定の経過及び結果を記載した書面」は、鑑定人が作成した供述書であり、要証事実（被告人の精神状態）との関係で供述内容の事実の真実性が問題となることから、伝聞証拠である（320 条 1 項）。そこで、当事者、すなわち、検察官及び被告人の両者の同意がない場合には（326 条 1 項）、伝聞例外（321 条 4 項）の要件を満たさない限り証拠能力が認められない。